

한국가스공사 상임감사위원

통 보

일련번호 제23-공급종합-29호

제목 영상감시장치 직접생산자간 공정거래 위반

소관부서 ○○본부 ◆◆◆◆·□□□□본부

조치부서 ○○본부 ◆◆◆◆·□□□□본부

내용

1. 업무 개요

◆◆◆◆ 및 □□□□본부는 지역통제소와 공급관리소에 감시설비인 영상감시장치를 (주)♡♡♡♡社의 제품으로 운영 중에 있으며, 가스공급이 적은 공급관리소의 운영형태가 유인에서 무인으로 변경 시행됨(문서번호: ◇◇◇◇부-1399, 2022. 6. 21.)에 따라 각 지역본부¹⁾ ○○○○부는 영상감시장치의 일부 교체 및 증설을 위해 중소기업자간 2단계 경쟁입찰로 추진하였고, 각 지역본부 ▽▽부는 【표 1】과 같이 계약을 체결하였다.

【표 1】 ◆◆◆◆ 및 □□□□ 영상감시장치 계약현황

(단위: 원, 부가가치세 포함)

구분	계약번호	계약명	계약기간	계약금액	계약상대자	비고
◆◆◆◆	2022FD0000	① 소유량 정압관리소 CCTV 보안시스템 구매 (이하 "①소유량")	'22. 11. 28. ~ '23. 1. 31.	170,429,000	♡♡♡	기존제조사 (주)♡♡♡♡
□□□□	2022KD0000	② CCTV 보안시스템 구매 (이하 "②CCTV")	'22. 11. 10. ~ '23. 2. 28.	167,858,000	(주)ㄷㄷㄷㄷ	
◆◆◆◆	2023FD0000	③ 무인관리소 Analog CCTV 구매 (이하 "③무인관리소")	'23. 1. 26. ~ '23. 5. 31.	509,500,000	(주)♡♡♡♡	

※ 출처: 가스공사 업무시스템(KOSMOS) - 전자계약 - 완료된 계약을 재구성

1) 총 6개 지역본부가 무인으로 전환과 관련되었으며, ◆◆◆◆ 및 □□□□본부가 이에 해당됨

2. 영상감시장치 직접생산자간 부당공동행위 정황

가. 관계규정 및 판단기준

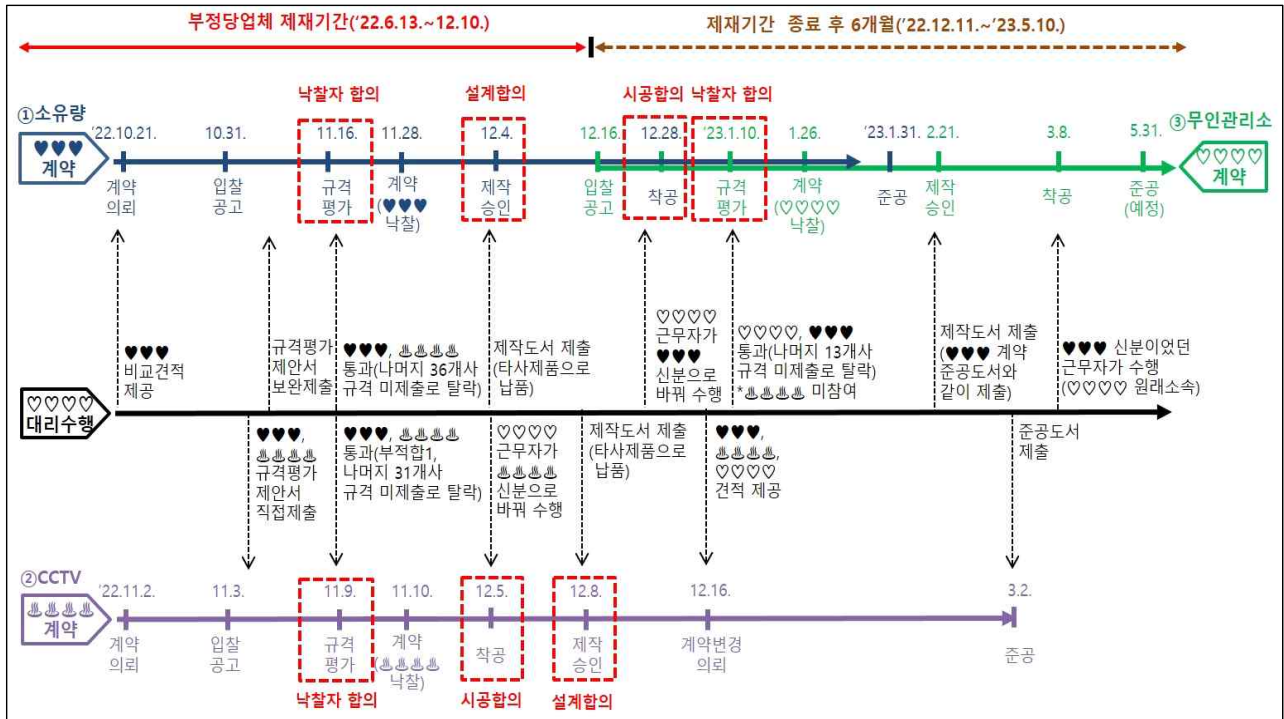
「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 "공정거래법"이라 한다) 제40조 제1항에 따르면 사업자는 계약, 협정, 결의 또는 그 밖의 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 할 것을 합의하거나 다른 사업자로 하여금 이를 하도록 하여서는 아니 된다고 되어 있고, 이를 위반한 행위가 있는 때에는 동법 제43조 및 제124조 제1항 제9호에 따라 과징금 부과, 3년 이하의 징역 또는 2억 원 이하의 벌금에 처하며, 동법 제40조 제5항 제1호에 따르면 해당 거래 분야 또는 상품·용역의 특성, 해당 행위의 경제적 이유 및 파급효과, 사업자 간 접촉의 회수·양태 등 제반사정에 비추어 공동으로 한 것으로 볼 수 있는 상당한 개연성이 있는 때에는 그 사업자들 사이에 부당한 공동행위를 합의한 것으로 추정하도록 되어 있다.

그리고 공정거래법 제40조 제1항 제8호에 따르면 부당한 공동행위로는 입찰을 할 때 낙찰자, 입찰가격, 낙찰가격 및 그 밖에 대통령으로 정하는 사항을 결정하는 행위가 해당되며, 동법 시행령 제44조 제1항 따라 대통령으로 정하는 사항이란 낙찰의 비율, 설계 또는 시공의 방법 등을 사업자간 결정하는 행위를 공동행위의 기준으로 정하고 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ①소유량, ②CCTV, ③무인관리소의 입찰과정과 계약이행 과정을 살펴보면 (주)♡♡♡♡(대표이사 ⊕⊗⊕), ♡♡♡(대표이사 ⊕⊖), (주)ㄴㄴㄴㄴ(대표이사 ⊕⊕⊕)가 부당공동행위를 합의한 것으로 추정되는 정황을 【그림 1】과 같이 확인할 수 있었다.

【그림 1】 (주)♡♡♡♡, ♡♡♡♡, (주)ㄷㄷㄷㄷ 간 부당공동행위 정황



※ 출처: ◆◆◆◆ 및 ㉠㉠㉠㉠ 담당자의 이메일 수발신 내역, 문답서를 재구성

그리고 (주)♡♡♡♡은 ㄹㄹㄹㄹ공사로부터 부정당업체로 제재를 받은 업체로 2022년 6월 13일부터 12월 10일까지(이하 “제재기간”이라한다) 입찰참가자격이 제한되어 있었으며, (주)♡♡♡♡, ♡♡♡♡, (주)ㄷㄷㄷㄷ 간에 부당공동행위의 기준이 되는 낙찰자, 대리수행, 설계 및 시공방법 합의 개연성을 정리하면 다음과 같다.

1) 낙찰자 합의 추정

◆◆◆◆ 및 ㉠㉠㉠㉠본부 ○○○○부는 영상감시장치를 기존 제조사인 (주)♡♡♡♡ 제품에 입찰참여사의 신규제품을 연동시키거나 신규제품을 기존제품에 수용시키는 조건으로 하여 중소기업자간 2단계 경쟁(가격-규격 동시평가) 입찰로 추진하였다.

그런데 규격평가서를 통과한 업체는 ♡♡♡♡, (주)ㄷㄷㄷㄷ, (주)♡♡♡♡(제재기간 해제 이후) 뿐이었고 1개 업체를 제외하고 나머지 업체는 규격평가서 미제출

로 탈락하였으며, 결국에는 기존제품과 연동이 가능하다고 규격평가서를 제출한 3개社가 유효입찰자²⁾가 되어 입찰이 진행되었고 그 결과는 【표 2】와 같다.

【표 2】 ①소유량, ②CCTV, ③무인관리소 입찰결과

(단위: 업체 수)

구 분	계약명	입찰 참여	규격평가서			낙찰업체
			미제출	부적합	통과	
(주)♡♡♡♡♡ 제재기간 중 (‘22.6.13.~ 12.10.)	◆◆ ◆◆ ① 소유량 정압관리소 CCTV 보안시스템 구매	38	36	-	2개사 ♡♡♡, (주)ㄷㄷㄷㄷ	♡♡♡
	㉡㉡ ㉡㉡ ② CCTV 보안시스템 구매	34	31	1	2개사 ♡♡♡, (주)ㄷㄷㄷㄷ	(주)ㄷㄷㄷㄷ
제재기간 이후	◆◆ ◆◆ ③ 무인관리소 Analog CCTV 구매	15	13	-	2개사 ♡♡♡, (주)♡♡♡♡ *(주)ㄷㄷㄷㄷ 미참여	(주)♡♡♡♡

※ 출처: 가스공사 전자조달시스템 - 전자입찰 - 입찰결과를 재구성

상기 입찰결과를 살펴보면 (주)♡♡♡♡의 제재기간 동안에 ①소유량은 ♡♡♡, (주)ㄷㄷㄷㄷ가 유효입찰자가 되어 ♡♡♡이 낙찰되었고 ②CCTV도 ♡♡♡, (주)ㄷㄷㄷㄷ가 유효입찰자가 되어 (주)ㄷㄷㄷㄷ가 낙찰되었으며, (주)♡♡♡♡의 제재기간 이후에 진행된 입찰인 ③무인관리소는 (주)ㄷㄷㄷㄷ가 입찰에 참여하지 않고 ♡♡♡, (주)♡♡♡♡ 2개社만이 유효입찰자가 되어 (주)♡♡♡♡이 낙찰되었다.

그리고 (주)♡♡♡♡ 소속직원인 MMC은 ①소유량의 입찰 전에 ◆◆◆◆ 담당감독이 추정가격 산정을 위해 견적을 요청하자 (주)♡♡♡♡, ♡♡♡ 견적을 같이 제출³⁾하였으며, 입찰 중에는 (주)♡♡♡♡ 소속직원 LLC이 담당감독에게 ♡♡♡, (주)ㄷㄷㄷㄷ를 대신하여 규격입찰서 보완서류를 제출⁴⁾하였다.

또한 LLC은 ②CCTV 입찰 중에 ㉡㉡㉡ 담당감독에게 ♡♡♡, (주)ㄷㄷㄷ의 규격입찰서 원본을 직접 가져다 주었으며⁵⁾, 이를 통해 (주)♡♡♡♡의 주도로 3개社가 낙찰자 선정을 위해 사전에 모의한 개연성을 추정할 수 있다.

2) 국가계약법 시행령 제20조 제1항에 따라 경쟁입찰은 2인 이상의 유효한 입찰(규격평가서 제출)로 성립됨

3) (주)♡♡♡♡ 소속직원인 MMC이 담당감독에게 보낸 이메일(2022. 9. 21, 9. 27)로 확인

4) (주)♡♡♡♡ 소속직원인 LLC이 담당감독에게 보낸 이메일(2022. 11. 15, 11. 16)로 확인

5) ㉡㉡㉡ 담당자는 LLC을 통해 규격입찰서를 직접 수령받았다고 문답형 확인서에 진술함

2) (주)♡♡♡♡의 계약관리 대리수행

(주)♡♡♡♡은 ①소유량과 ②CCTV의 계약상대자가 아닌데도 입찰제안서, 작업계획, 제작도서, 계약변경, 정산, 납품, 설치, 준공 등 계약관리의 모든 과정을 대리수행 하였으며 소속직원인 MMC, LLC이 담당감독에게 송부한 이메일⁶⁾을 살펴보면 다음과 같다.

먼저 (주)♡♡♡♡이 제재기간 중인 ①소유량에 대해, LLC은 납품목록이 포함된 제작도서, 착공을 위한 위험성 평가서와 작업계획서, 준공을 위한 시운전 확인서와 정산내역서를 제출하였고 MMC도 정산내역서와 납품확인서를 제출하였으며, 제재기간이 해제된 ③무인관리소 계약 중에 LLC은 제작도서를 ①소유량 준공도서와 동시에 제출하며 ◆◆◆◆본부의 ①, ③번 계약을 같이 관리하였다.

또한 제재기간 중인 ②CCTV에 대해서도, LLC은 제작도서, 위험성 평가서, 작업계획서, 납품확인서 및 준공도서를 제출하였으며, MMC은 계약변경을 위한 신규물품 견적을 ♥♥♥, (주)ㄷㄷㄷㄷ, (주)♡♡♡♡ 견적과 동시에 제출하며 ㄱㄱㄱㄱ본부의 ②번 계약도 같이 관리하였다.

한편 ①소유량, ②CCTV의 계약상대자인 ♥♥♥, (주)ㄷㄷㄷㄷ는 담당감독에게 대가지급 청구서, 하자보증서, 계약변경협의서만 제출⁷⁾하였는데, 이는 계약상대자가 대가지급 관련 업무만 관여하고 실질적인 계약관리는 (주)♡♡♡♡이 대리수행 한 것으로 볼 수 있다.

3) 영상감시장치 설계방법 합의 추정

①소유량, ②CCTV, ③무인관리소의 제작도서를 보면 계약목적물인 영상감

6) 공급분야 종합감사 기간(2023. 3. 13.~4. 14.) 동안 ◆◆◆◆ 및 ㄱㄱㄱㄱ본부 담당감독과 (주)♡♡♡♡ 담당자간 이메일 수발신 내역을 확인함

7) ◆◆◆◆ 및 ㄱㄱㄱㄱ본부 담당감독과 ♥♥♥, (주)ㄷㄷㄷㄷ 담당자간 이메일 수발신 내역을 확인함

시장치의 제작사양, 기술자료 및 도면 등 설계자료가 첨부되어 있는데, 이를 (주)♡♡♡♡ 소속인 LLC이 담당감독에게 각각 제출하였으며 작성양식과 내용물의 순서8)가 【그림 2】와 같이 한 사람이 작성한 것처럼 모두 동일하였다

【그림 2】 영상감시장치 제작도서 작성양식



※ 출처: ①소유량(◆◆◆◆-7866, '22. 12. 4.) ②CCTV(☒☒☒☒-9987, '22. 12. 8.) ③무인관리소(◆◆◆◆-1123('23. 2. 15.) 제작도서를 재구성

그리고 ①소유량, ②CCTV의 납품내역을 보면 계약상대자인 ♡♡♡♡과 (주)ㄷㄷㄷㄷ가 직접생산한 제품은 【표 3】과 같이 “단 1개”도 없었고 모두 타사제품이었으며, 이는 (주)♡♡♡♡이 제공한 제작도서의 납품목록과 동일하였다.

【표 3】 ①소유량, ②CCTV 납품내역

납품내역	①소유량		②CCTV	
	제조사	계약상대자	제조사	계약상대자
카메라(옥외, 옥내형)	(주)ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ	♡♡♡	ㄱㄱㄱ	(주)ㄷㄷㄷㄷ
방폭 카메라	(주)ㄴㄴㄴㄴㄴ		(주)ㄴㄴㄴㄴㄴ	
NVR	(주)♡♡♡♡		좌동	
저장분배서버(S/W수정)	(주)♡♡♡♡		좌동	
영상저장장치	(주)♡♡♡♡		좌동	
통합관제장치(S/W수정)	(주)♡♡♡♡		좌동	
표출서버(S/W수정)	(주)♡♡♡♡		좌동	
IP알람인터페이스	(주)♡♡♡♡		좌동	
원격감지노드	-		♡♡♡	
전원분배장치	ㄱㄱㄱㄱㄱ		좌동	
오디오 앰프	(주)♡♡♡♡		좌동	
인터폰	(주)♡♡♡♡		좌동	

※ 출처: 확인서 “CCTV 구매 계약추진 및 직접생산 확인 관련(◆◆◆◆, ☒☒☒☒ ○○○○부)”

8) 제작도서는 I 공정표, II 제작사양서, III 기술자료 및 도면, IV 자재내역서, V 카달로그, VI 시험 검수 절차서, VII 인증 및 성적서, VIII 포장, 운반 및 품질 보증 계획서, IX 현장설치 및 시운전 계획서, X 소프트웨어를 목록으로 하고 있으며, 작성양식, 내용과 구성순서가 모두 동일하였고, 【그림 2】는 제작도서 표지만 예시로 하여 증빙함

이를 보면 영상감시장치는 중소기업자간 경쟁제품으로 판로지원법에 따라 계약상대자가 직접생산한 제품으로 납품되어 설치되어야 하는데도 (주)♡♡♡♡이 영상감시장치를 대신 설계하여 납품했다고 보는 것이 타당⁹⁾하며, 또한 3개社は 국가계약법에 의거 제조계약의 취지에도 위배¹⁰⁾되는 행위를 했다고 보는 것이 합리적이다.

4) 영상감시장치 시공방법 합의 추정

①소유량, ②CCTV의 계약상대자인 ♡♡♡♡과 (주)ㄷㄷㄷㄷ는 재직증명서가 포함된 착공계를 제출하지 않았으며 담당감독이 보고한 위험성 평가서류¹¹⁾에 근무자의 조직도와 서명록이 첨부되어 있었고, ③무인관리소의 계약상대자인 (주)♡♡♡♡은 재직증명서가 일부 포함된 착공계¹²⁾를 제출하였다.

그런데 근무자 서명록과 착공계를 살펴본 결과, (주)♡♡♡♡ 소속인 MMC의 관리감독 하에 【표 4】와 같이 동일인물들이 소속신분을 ♡♡♡♡, (주)ㄷㄷㄷㄷ, (주)♡♡♡♡으로 바뀌가며(서명록 확인) 영상감시장치를 시공하였고, ②CCTV의 조직도에 관리감독자로 표기된 UUC은 서명록에서 찾아볼 수 없었다.

【표 4】 ①소유량, ②CCTV, ③무인관리소 계약수행 근무자

구 분	①소유량	②CCTV	③무인관리소
계약상대자	♡♡♡	(주)ㄷㄷㄷㄷ	(주)♡♡♡♡
관리감독자	MMC	MMC, UUC	MMC
근무자	LLC, NNC, PPC, QQC, QQC, QQC	LLC, NNC, PPC, QQC	LLC, NNC, PPC QQC, QQC
비 고	착공계 미제출		착공계 제출

※ 출처: ◆◆◆◆-8796(2022. 12. 29), ㄷㄷㄷㄷ-9797(2022. 12. 5.) 위험성평가 결과보고, ◆◆◆◆-1780(2023. 3. 8.) 안전관리계획서(착공계)를 재구성

9) 한편 계약상대자는 기술지원확약서(주)♡♡♡♡를 제출했는데 제품품질 보증, 기술지원(연동관련)에 관련된 내용임
 10) 국가계약법 시행령 제12조 제1항 제2호에 따르면 다른 법령의 규정에 의하여 허가, 인가, 면허, 등록, 신고 등을 요하거나 자격요건을 갖추어야할 경우 이에 적합한 자가 경쟁입찰에 참가하도록 되어 있으며, 조달청 질의 결과(국민신문고 1AA-2303-1049803, '23. 3. 30.), 계약상대자가 직접 생산할 수 없는 일부 부품 등에 대해서는 타인의 제품을 사용할 수 있을 것이나 계약에서 정한 물품을 타인의 생산품으로 대체하여 납품하는 것은 제조계약의 취지에 위배되는 것으로 이는 계약조건 위반에 해당되어 계약상대자는 부정당업자로 입찰참가자격 제한 조치를 받을 수 있다고 답변받음
 11) CCTV 설치작업을 위한 위험성 평가서류로 당공사의 KOSHA-MS(안전보건환경) 문서를 말함
 12) (주)♡♡♡♡ 소속인 MMC, PPC, QQC의 재직증명서가 첨부되어 있었으며, 각각 '16년, '16년, '20년 입사자로 확인되었다.

이를 보면 ①소유량과 ②CCTV는 계약상대자가 직접 시공을 주관했다고 볼 수 없으며 계약상대자가 아닌 (주)♡♡♡♡에서 시공을 주관해서 수행했다고 보는 것이 타당하다.

따라서 위를 종합해 보면, (주)♡♡♡♡, ♡♡♡, (주)ㄴㄴㄴㄴ 간에 1)낙찰자 합의, 2)계약관리 대리수행, 3)설계방법 합의, 4)시공방법 합의한 개연성이 있으므로 공정거래법 제40조 제1항 제8호 위반을 사유로 부당공동행위를 추정할 수 있다.

3. 영상감시장치 직접생산 법규 위반

가. 관계규정 및 판단기준

「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」(이하 “판로지원법”이라 한다) 제7조 제1항 및 제9조 제1항에 따르면 공공기관의 장은 중소기업자간 경쟁제품(이하 “경쟁제품”이라 한다)에 대하여 중소기업자간 경쟁입찰에 따라 조달계약을 체결하도록 되어 있고, 위 조달계약을 체결할 때에는 해당 중소기업자의 직접생산 여부를 확인하도록 되어 있다.

또한 판로지원법 제11조 제2항 제3호에 따르면 중소기업벤처기부장관은 중소기업자가 공공기관의 장과 납품 계약을 체결한 후 하도급 생산 납품, 다른 회사 완제품 구매 납품 등 직접생산하지 아니한 제품을 납품한 경우에 그 중소기업자의 직접생산 확인을 취소한다고 되어 있으며, 이를 위반한 중소기업자는 동법 제11조의2 제1항 제2호 및 제35조 제2항에 따르면 과징금 부과, 1년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금에 처한다고 되어 있다.

그리고 서울행정법원 2016구합60935 선고(2016. 11. 17.)¹³⁾에 따르면 계약상

대자가 경쟁제품을 공공기관의 요구에 따라 다른 회사의 제품으로 납품해도 직접생산 위반에 해당된다고 판례에 나와 있으며, 판로지원법 시행령 제7조에 따른 중소기업자간 경쟁입찰을 예외로 한 입찰¹⁴⁾이 아니라면 동법 제7조 제1항에 따라 계약상대자는 경쟁제품으로 조달계약이 체결되었으므로 공공기관이 경쟁제품을 타사제품으로 납품을 허용하여도 직접생산한 제품으로 납품해야 한다(중소기업벤처부 질의답변¹⁵⁾).

한편 「중소기업제품 공공구매제도 운영요령」 제29조 제1항에 따르면 공공기관의 장은 경쟁제품에 대한 직접생산 여부를 확인할 경우에는 중소기업부 장관이 고시한 「중소기업자간 경쟁제품 직접생산 확인기준」¹⁶⁾에 따라 확인해야 하며, 동 고시 제17조 [별표 2] 연번 127에 따르면 영상감시장치는 시스템을 구성하는 세부제품인 카메라류, 렌즈류, PAN/ TILT류, RECEIVER, 컨트롤러류, 영상관련서버류, 영상저장장치류 등 전기·전자제품 중 “1개 이상”을 필수공정대로 직접생산 해야 한다고 정의되어 있으며, 중소기업벤처부장관이 중소기업자에게 발급한 직접생산확인증명서¹⁶⁾의 필수특이사항에는 그 중소기업자가 직접생산해야 하는 영상감시장치의 세부제품이 명시되어 있고, 증명서의 유의사항에도 직접생산 미이행 등 판로지원법 제11조에 해당하는 경우 직접생산 확인을 취소한다고 나와 있다.

13) 서울행정법원 2016구합60935(2016. 11. 17.) 판례에 따르면 원고(중소기업자)는 수요기관(㉠시) 요구에 따라 타사 제품을 납품할 경우 직접생산 확인이 취소될 수 있으므로 계약당사자인 조달청장에게 수요기관의 요구에 응해야 하는지 묻지 않았고, 원고가 이를 회피하기 위한 노력을 기울였다고 볼 만한 사정이 없으므로 원고측 패소로 판결됨.

14) 동법 시행령 제7조 제2항에 따르면 공공기관의 장은 중소기업자간 경쟁입찰 외의 방법으로 조달계약을 체결하려는 경우 입찰공고문에 그 사유를 기재하도록 되어 있음.

15) 공급분야 종합감사 기간 동안 감사인이 중소기업벤처기업부에 국민신문고를 통해 질의하였으며, 구매사양서에 기존 제품의 호환 등이 필요한 경우 발주자는 경쟁입찰 예외로 계약해야 할 사항이고 계약상대자가 공공기관의 요구에 따른 다른회사의 제품을 납품한 경우에도 직접생산 위반에 해당된다고 답변 받음(신청번호 1AA-2303-0940287('23. 3. 28.), 2AA-2303-1016522('23. 3. 31.), 2AA-2304-0380569('23. 4. 12.))

16) 판로지원법 제9조 및 제3항에 제4항에 따라 공공기관에 제품을 납품하려는 중소기업자는 중소기업부장관에게 해당제품에 대한 직접생산 여부 확인을 신청하며, 중소기업부장관은 직접생산확인 여부를 확인하여 중소기업자에게 유효기간이 명시된 직접생산확인증명서를 발급함

따라서 검수부서인 ◆◆◆◆ 및 ☒☒☒☒본부 ○○○○부는 중소기업자간 경쟁제품 구매로 발주한 영상감시장치를 검수할 경우 시스템을 구성하는 세부 제품을 타사제품으로 납품을 허용하였어도, 직접생산확인증명서 필수특이사항에 명시된 세부제품은 계약상대자가 직접생산한 제품(이하 “직접생산 세부제품”이라 한다)으로 납품하도록 해야한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ①소유량, ②CCTV의 계약상대자인 ♥♥♥♥과 (주)ㄷㄷㄷㄷ는 직접 생산 필수제품이 각각 “영상관련서버류/영상저장장치류”, “카메라류”임에도 타사 제품으로 【표 4】와 같이 납품하였다.

【표 4】 ①소유량, ②CCTV 타사제품(직접생산 세부제품) 납품현황

물품분류번호	세부품명	①소유량(♥♥♥♥)		②CCTV(주)ㄷㄷㄷㄷ	
		직접생산 세부제품	제조사	직접생산 세부제품	제조사
4617162201	영상감시장치	영상관련서버류/ 영상저장장치류	(주)♥♥♥♥♥	카메라류	ㄱㄱㄱ, (주)ㄴㄴㄴㄴ

※ 출처: 확인서 “CCTV 구매 계약추진 및 직접생산 확인 관련(◆◆◆◆, ☒☒☒☒ ○○○○부)”를 재구성

그리고 상기 계약의 입찰참가자격은 “직접생산확인증명서를 소지한 업체”로 ♥♥♥♥과 (주)ㄷㄷㄷㄷ는 직접생산 세부제품을 납품할 수 없었다면 입찰에 참여하지 않았어야 했음에도 입찰, 계약관리, 자재납품, 설치 및 준공全过程을 (주)♥♥♥♥♥에게 위탁하며 대가만 지급받고 계약을 완료하였다.

또한 ◆◆◆◆ 및 ☒☒☒☒ ○○○○부는 영상감시장치를 구매사양서에 “타사 TTA 인증제품¹⁷⁾ 사용 시 TTA 인증업체 기술지원 확약서를 제출해야 한다”고 명시하여 타사제품의 TTA 기술인증이 확약됐다는 이유로 계약상대자의 직접생산 유무를 검토하지 않고 납품을 승인하였다.

17) 한국정보통신기술협회(Telecommunications Technology Association, TTA)에서 인증한 제품을 말함

그 결과 중소기업자가 대기업 납품 및 하청업체의 제품 등을 공공기관에 납품하는 것을 방지하고 직접 제품을 생산하는 중소기업을 보호하여 중소기업 자간 경쟁제도의 실효성을 확보하고자 도입된 직접생산확인 제도의 취지를 살리지 못하게 되었다¹⁸⁾.

관계부서 등 의견 및 검토결과

◆◆◆◆본부 ▽▽부는 감사의 지적사항을 접수하여 공정위의 신고¹⁹⁾하겠다고 의견을 제시하였다.

그리고 ◆◆◆◆ 및 ☒☒☒☒본부 ○○○○부는 영상감시장치 세부제품 1개 이상을 계약상대자가 직접생산한 제품으로 납품해야 되는지와 납품하지 않을 경우 판로지원법에 따라 직접생산 취소사유에 해당됨을 숙지하지 못했으며, 직접생산확인증명서를 소지한 업체가 영상감시장치를 구성하면 되는 것으로 알았다고 각 부서 담당자들은 문답과정에서 답변하였다.

조치할 사항

◆◆◆◆본부장은

- ① 부당공동행위가 추정되는 (주)♡♡♡♡, ♡♡♡, (주)ㄷㄷㄷㄷ를 공정거래위원회에 신고하시기 바라며, (통보)
- ② “소유량 정압관리소 CCTV 보안시스템 구매” 건의 직접생산제품을 납품하지 않은 계약상대자인 ♡♡♡을 중소벤처기업부에 신고하시기 바랍니다. (통보)

18) 서울행정법원 2016구합60935 판결문을 인용함

19) ②CCTV는 ☒☒☒☒본부 ▽▽부가 계약담당부서이나 3건의 계약 중 2건이 ◆◆◆◆본부에서 발생하였고 동일 신고내용이므로 ◆◆◆◆본부 ▽▽부에서 신고함

▣▣▣▣본부장은

“CCTV 보안시스템 구매” 건의 직접생산제품을 납품하지 않은 계약상대자인 (주)
ㄴㄴㄴㄴ를 중소기업부에 신고하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서]

◆◆◆◆본부 ▽▽부

◆◆◆◆본부 ○○○○부

▣▣▣▣본부 ○○○○부